

平度市昆明路“11.8”一般道路交通事故责任调查报告

来源：平度政务网　　日期：2021-01-25

平度市昆明路“11.8”一般道路交通事故责任调查报告

2020年11月8日16时3分左右，平度市昆明路与通州路路口附近发生一起道路交通事故，造成2人死亡、1人受伤，直接经济损失200余

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府和《山东省实施道路交通安全责任制规定》（省政府令第315号）等法律法规的规定，平度市政府成立了由市应急管理局、市公安局、市总资源和社会保障局、市城乡建设局、市交通运输局、市公路事业发展中心、市综合行政执法局、市行政审批服务局、凤台街道办事处、同等有关部门和单位人员组成的事故责任调查组，开展责任调查工作，并邀请市纪委监委派员参加。

事故责任调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，经现场勘查、调查取证、技术检测和综合分故发生的经过和原因，认定了事故性质，并针对在调查过程中发现的问题，提出了处理建议和防范整改措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆和驾驶人情况

1．重型自卸货车及其驾驶人情况

（1）鲁UP3166重型自卸货车，登记车主：青岛平度市市政公路建设有限公司，发动机号：1420D025939，识别代码：LZGCR2U68
核定载人数：2人，整车质量15500KG，总质量31000KG，核定载质量15370KG，车辆使用性质为货运。注册日期2020年7月7日，检验
年7月31日，道路运输证：鲁交运管青字370283836115号，有效期至2023年4月16日，保险情况：中国人民财产保险股份有限公司，被保
度市市政公路建设有限公司，强险有效期止：2021年6月30日，商业险有效期至：2021年6月30日。

（2）葛兰亭，鲁UP3166重型自卸货车驾驶人，男，汉族，户籍所在地：山东省平度市仁兆镇， 驾驶证档案号：370283044110，准
B2E，有效期自2012年6月21日至2022年6月21日，驾驶证状态正常。葛兰亭从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，从业资格证初
2020年7月30日，有效期至2026年7月29日。据查询，葛兰亭自2020年8月起驾驶事故车辆无交通违法行为。事故发生后对葛兰亭进行
酒驾及毒驾情形。

2．电动车驾驶人及乘车人员情况

（1）二轮电动车，车辆登记车主：郑文萃，临牌：青岛0792995，非机动车，车架号：HJ031921575010717。

（2）郑文萃，青岛0792995（临时）牌二轮电动车驾驶人，女，汉族，33岁，户籍所在地：山东省平度市白沙河街道办事处，伤亡
赵嘉泽，青岛0792995（临时）牌二轮电动车乘车人，男，汉族，8岁，山东省平度市白沙河街道办事处，伤亡情况：死亡。

赵嘉悦，青岛0792995（临时）牌二轮电动车乘车人，女，汉族，8岁，山东省平度市白沙河街道办事处，伤亡情况：死亡。

3．事故车辆所属公司情况

鲁UP3166重型自卸货车登记所有人：青岛平度市市政公路建设有限公司，类型：其他有限责任公司，法人代表：李晖，总经理：于
址：平度市同和街道办事处汉河路2号，注册资本壹亿元整，注册经营范围：土石方运输、混凝土搅拌、工程施工等。2020年6月5日取得
许可证：鲁交运管许可青字370283301359号，证件有效期至2020年12月4日；取得山东省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证：（
字2020 022662-02，许可范围：建筑施工，有效期2020年5月15日至2023年5月14日。

青岛平度市市政公路建设有限公司现有员工120人，其中驾驶员64名。公司有60辆营运车辆，其中自卸货车40辆、罐车20辆，均已
续。

青岛平度市市政公路建设有限公司成立安全生产委员会，负责安全生产相关工作，有安全管理人员6名，安全生产委员会办公室设在
全中心配备专职安全员4名；该公司建立了安全生产责任制，逐级签订了安全生产目标责任书，明确了各级各岗位的责任人员、责任范围
了各项安全生产管理制度和岗位安全生产操作规程。驾驶员均持驾驶证、运输证双证上岗，定期组织包括葛兰亭在内的驾驶员进行了安全
训，开展了隐患排查治理工作，每日出车前进行自检，填写《车辆出车前检查表》，对驾驶员上班前进行酒精检测。所有车辆每月2次由专
心进行检查、维护、保养，公司不定期进行现场抽查，每月对驾驶员进行安全绩效考核。使用符合条件的社会化卫星定位系统监控平台，
GPS定位系统，定期进行抽查，填写《车辆GPS运行基本情况抽查表》，按规定提取和使用安全生产费用。

（二）车辆行驶路线及目的地

1．葛兰亭驾驶鲁UP3166重型自卸货车从吉州路与经三路路口东工地出发，后沿昆明路由西向东行驶，目的地为昆明路与通州路路
地。在由西向东行驶至昆明路与通州路路口东右转弯处，发生交通事故。

2．郑文萃驾驶青岛0792995（临时）两轮电动车载赵嘉泽、赵嘉悦两人从人民路一处教育机构出发，后沿昆明路由西向东行驶，
街道办事处崔家疃村。在顺向行驶至昆明路与通州路口以东处，发生交通事故。

（三）事故道路及安全设施设置情况

事故现场位于平度市昆明路与通州路口以东昆明路南侧，昆明路与通州路为有信号等控制的平面交叉“十”字路口，昆明路为东西走
面，单向二条机动车道和一条非机动车道，路面宽2200CM，快车道400CM，慢车道390CM，非机动车道310CM，道路中心施划双黄实
时信号灯运行正常，设有路口标志、指路标志。昆明路与通州路段均未列入危险路段。

（四）天气情况

事发当天天气晴，道路视线良好，能见度良好。

（五）检验鉴定情况

1．尸检情况：

平度市公安局刑事侦查大队刑事科学技术室尸体检验报告：赵嘉泽符合颅脑损伤死亡；赵嘉悦符合胸腹腔多脏器严重损伤大失血死亡

2．乙醇检验情况：

青岛市公安局刑事警察支队技术处宜春检验报告：在送检的葛兰亭、郑文萃血样中未检出乙醇成分。

3．车辆检验情况：

市公安局交警大队检查鲁UP3166重型自卸货车行车记录显示：事发前车辆速度状态正常，未超速；鲁UP3166重型自卸货车承重单显载质量8380KG。

青岛鑫达机动车尾气检测有限公司道路交通事故车辆技术检验报告：鲁UP3166重型自卸货车行车制动性能符合GB7258-2017《机动术条件》的要求；鲁UP3166重型自卸货车的转向系，右侧转向灯，右侧主后视镜，右侧广角后视镜都符合标准要求，能正常工作；该车盲镜。

（六）相关部门履职情况

1．平度市公安局交警大队。2020年联合市综合行政执法局开展超限超载整治活动，针对严重超限超载车辆夜间时段（凌晨0时至5时的特点，加大警力投入，将执勤力量向重点道路倾斜，对查处的超限超载交通违法行为，严格按照《查处车货总质量违法超限超载联合执进行，进一步健全了联合执法机制，严格实施“一超四罚”制度，1至10月份共抄告超限超载违法行为486条。9月份开展穿城大货车交通违动，查处货车交通违法行为184期，其中超载超限227起，通过媒体公开曝光交通违法行为4起，发放交通安全宣传资料1500余份。开展中车、商混车集中整治行动，加大对全市中重型自卸货车和商混车重点交通违法行为的打击力度。截止11月8日，共登记检查中重型自卸货车辆，查处各类交通违法行为53起，其中超载行为34起。参与渣土运输污染防治联合执法，对运输超载、超速、车辆私自改装、涉牌涉证、间、路线行驶及套牌、无牌或号牌不全、超载超限、违法机动车排放标准“冒黑烟”车辆进行排查。将青岛平度市市政公路建设有限公司纳业安全教育培训、定期检测车辆、违章处理、事故警示教育等情况进行监管，发现隐患及时下达了道路交通安全隐患整改通知书，督促企消除隐患。

2．平度市交通运输局。制定了2020年交通运输系统安全生产监督检查工作计划，定期召开道路运输企业安全工作例会，每月对危化驾校、客运企业进行检查，对普通运输企业进行抽查。2020年6月30日，平度市交通运输局到平度市市政公路建设有限公司监督检查1次安全培训制度相关资料不齐全，要求企业补齐。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

（一）事故发生经过

2020年11月8日16时3分，葛兰亭驾驶鲁UP3166重型自卸货车拉载土石方，沿昆明路由西向东行驶至昆明路与通州路路口东右转弯文萃驾驶青岛0792995（临时）牌的二轮电动车（载赵嘉泽、赵嘉悦）相刮碰，致电动车损坏，郑文萃受伤，赵嘉泽、赵嘉悦当场死亡。

（二）事故救援及善后处理情况

2020年11月8日16时11分，平度市公安局交通警察大队指挥中心接群众报警称：昆明路与通州路路口发生一起交通事故，现场有人被两名儿童受伤严重，可能死亡。接到报警后，接警人员立即安排事故科民警赶赴现场开展工作，并通知120前往救治。平度市政府和公安一时间到达现场指挥处置。

事故发生后，伤者郑文萃被第一时间送往平度市人民医院治疗，确定腿部软组织受伤，后转至青岛解放军401医院治疗，伤情稳定，根据青岛市政府主要领导的指示，平度市政府连夜组织公安局、教体局、应急局、凤台街道办事处开展工作，安排专人做死者家属善后安2020年11月9日上午，青岛交警支队主要领导带队赶赴平度，指导开展事故处理及深度调查工作。

三、事故造成的人员伤亡及损失情况

该起事故造成2人死亡，1人受伤，直接经济损失200余万元。

四、事故发生的原因及事故性质

（一）直接原因

驾驶人葛兰亭超载装车，驾驶超出核定质量、机件不符合要求的机动车，违反标线借道通行，未让所借道路内行驶的车辆先行，且故发生的直接原因。

（二）间接原因

青岛平度市市政公路建设有限公司安全隐患排查治理不到位，未及时发现肇事车辆无右侧下视补盲镜及超载问题，是事故发生的间接

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故暴露出的问题

在事故责任调查过程中，调查组发现相关职能部门能够按照法定职责及上级部署开展工作，但在具体实施过程中存在不足，主要问题

平度市交通运输局对青岛平度市市政公路建设有限公司安全生产监督管理工作不到位，监督检查流于形式，未发现青岛平度市市政公司隐患排查不到位问题。

六、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）追究刑事责任人员

葛兰亭，肇事车辆驾驶人，驾驶超出核定质量、机件不符合要求的机动车，违反标线借道通行，未让所借道路内行驶的车辆先行，且事故发生负有全部责任，事故发生后平度市公安机关已对其采取刑事拘留措施。建议司法机关以涉嫌交通肇事罪追究其刑事责任。

（二）行政处罚建议

青岛平度市市政公路建设有限公司运输车辆超载、机件不符合要求的行为，建议市交通运输局、市综合行政执法局依据《道路运输车定》[1]第三十一条的规定，处以1000元以上5000元以下罚款，依据《山东省治理超限和超载运输办法》[2]第四十一条的规定依法进行处

（三）其他处理建议

在事故调查过程中发现的部分相关部门和单位在履职方面存在的问题，建议负有管辖权的单位作出以下处理：

平度市交通运输局对青岛平度市市政公路建设有限公司安全生产监督管理工作不到位，监督检查流于形式，建议对平度市交通.运输局行诫勉谈话，并责令相关分管领导作出深刻检查。

七、事故防范和整改措施

各级各部门要深刻汲取事故教训，进一步强化风险意识和责任意识，加强对交通运输企业及从业人员的监管执法力度。大力开展道路“减量控大”工作，进一步严密措施，狠抓落实，防范道路交通事故发生。

（一）青岛平度市市政公路建设有限公司应当按照《中华人民共和国安全生产法》《道路运输条例》等法律法规的要求，全面落实安全任，建立健全内部安全管理制度，做到守法经营、合法运输。加强车辆安全管理，定期进行车辆维护、保养和检测，及时消除安全隐患，条件达不到要求的货车投入运营。严格从业人员聘用审核把关和日常管理考核，定期组织从业人员教育培训，强化遵章守纪意识，确保安同和街道及其道路运输管理部门加强监督检查，督促该企业及其他货运企业全面落实安全生产主体责任。

（二）市交通运输局、市公安局交警大队要加强源头管理，突出抓好交通运输企业、重点车辆和从业人员安全管理。加强重点车辆及管，实现对重点车辆及驾驶人的“全覆盖”监管。

（三）严肃查处道路交通违法行为，强化路面交通秩序管控。市公安交警大队、市交通运输局、市综合行政执法局要最大限度将人员点时段和重点路段。特别是严查营运车辆疲劳驾驶、超载、超速等违法行为。充分发挥公路交通安全防控体系作用，及时高效布控、拦截法车辆。

（四）道路运输管理部门要全面彻底排查治理道路交通安全隐患，堵塞安全漏洞。要举一反三，持续开展道路交通安全隐患排查整改工清安全隐患和薄弱环节，落实检查整改责任和措施。切实推动道路交通安全责任落实，逐级落实道路交通安全责任制，统筹组织好隐患治设、安全投入、宣传教育等重点工作，为道路交通安全提供有力保障。

（五）建议相关部门加强协调配合，进一步落实联合执法机制，强化路面执法，加强源头监管，把道路交通安全法规、制度及各项防实到“操作层面”。

平度市昆明路“11.8”一般道路

交通事故责任调查组

2021年1月19日

[1].《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条　违反本规定，道路运输经营者有下列行为之一的，县级以上道路运输管理机构应当责警告;情节严重的，处以1000元以上5000元以下罚款:(一)道路运输车辆的技术状况未达到《道路运输车辆综合性能要求和检验方法》(GB使用报废、擅自改装、拼装、检测不合格以及其他不符合国家规定的车辆从事道路运输经营活动的;(三)未按照规定的周期和频次进行车辆和技术等级评定的;(四)未建立道路运输车辆技术档案或者档案不符合规定的;(五)未做好车辆维护记录的。

[2].《山东省治理超限和超载运输办法》第四十一条　超限和超载运输车辆发生交通事故的，由公安部门依法实施处罚，并由交通运输输经营者限期整改，相应降低其质量信誉等级。

对被依法吊销机动车驾驶证的车辆驾驶员，由交通运输部门注销其营业性道路运输驾驶从业资格证件。

中国政府网　山东省政府网　青岛政务网　政府部门　镇街

政府网站找错

网站标识码：3702830001　信息产业部备案：鲁ICP备05049961号　网站地图　常见问题解答
平度市人民政府主办　公安【E网平安】备案37028302000108　隐私申明　联系我们
平度市大数据和电子政务发展促进中心承办　地址：平度市北京路379号　邮编：266700